

刑法
No272

予備独自問題 R7-5

(配点: 2)

月 日

月 日

名誉毀損罪に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を1から5までの中から選びなさい。

ア. 摘示した事実が真実であった場合、名誉毀損罪が成立することはない。

イ. 特定かつ少数の者に事実を摘示した場合、その内容が拡散する可能性があったとしても、名誉毀損罪が成立することはない。

ウ. 法人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立することはない。

エ. 名誉毀損罪が成立するためには、社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせるだけでは足りず、現実には社会的評価が低下したことを要する。

オ. 名誉毀損罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

No272	名誉毀損罪	正答率
予備R7-5	正解 4	71%

ア 誤っている

名誉毀損罪(230条1項)は、死者の名誉毀損罪(230条2項)と異なり、「その事実の有無にかかわらず」、「事実を摘示し」たことが要件となっている。よって、摘示した事実が真実でも、真実性の証明(230条の2)によって不可罰とされない限り、処罰の対象となる。したがって、摘示した事実が真実であっても、名誉毀損罪は成立する。

イ 誤っている

名誉毀損罪は「公然と」事実を摘示することを構成要件としている(230条1項)。「公然と」とは、摘示された事実を不特定又は多数人が認識し得る状態をいう。最判昭34.5.7(百選Ⅱ19事件)は、摘示の直接の相手方が特定かつ少数の人であっても、その者らを通じて不特定又は多数人へと広がっていくときには「公然と」といえるとしている。したがって、摘示の直接の相手方が特定かつ少数の人であってもその内容が拡散される可能性があるのであれば、名誉毀損罪が成立し得る。

ウ 誤っている

大判大15.3.24は、「人」には、自然人のほか、法人などの団体も含むとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、団体でも社会的活動を行っている以上、その社会的評価は法的保護に値するということを挙げている。したがって、法人の名誉を毀損した場合でも、名誉毀損罪は成立し得る。

エ 誤っている

大判昭13.2.28は、名誉毀損罪は、被害者の名誉が低下する危険が生じた時点で既遂に至り、「毀損した」といえるためには、被害者の外部的名誉が具体的に侵害されたことまでは必要としないとしている。したがって、名誉毀損罪が成立するには、現実には社会的評価が低下したことまでは必要としない。

オ 正しい

訴追することによってかえって被害者の名誉を侵害するおそれがあるので、名誉毀損罪は、親告罪とされている(232条1項)。したがって、名誉毀損罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

以上により、誤っている記述はア、イ、ウ、エの4個であり、したがって、正解は肢4となる。